

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Zuletzt aktualisiert am 01. Juni 2024

VEREINBARUNG MIT UNSEREN RECHTLICHEN BEDINGUNGEN

Wir sind die Syntech Solutions AG ("Unternehmen," "wir," "uns," "unser").

Wir betreiben, sowie alle anderen damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen, die auf diese rechtlichen Bedingungen (die "Nutzungsbedingungen") verweisen oder mit ihnen verlinkt sind (zusammen die "Dienste").

Sie können uns per E-Mail unter office@syn-tech.ch oder per Post an Syntech Solutions AG, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad, Schweiz, kontaktieren.

Diese Nutzungsbedingungen stellen eine rechtlich bindende Vereinbarung dar, die zwischen Ihnen, ob persönlich oder im Namen einer Einrichtung ("Sie"), und der Syntech Solutions AG hinsichtlich Ihres Zugangs zu und Ihrer Nutzung der Dienste getroffen wird. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie, indem Sie auf die Dienste zugreifen, alle diese Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und sich damit einverstanden erklärt haben, an alle diese Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. WENN SIE NICHT MIT ALLEN DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND, DANN IST IHNEN AUSDRÜCKLICH DIE NUTZUNG DER DIENSTE VERBOTEN, UND SIE MÜSSEN DIE NUTZUNG UNVERZÜGLICH EINSTELLEN.

Zusätzliche Bedingungen oder Dokumente, die von Zeit zu Zeit auf den Diensten veröffentlicht werden können, werden hiermit ausdrücklich durch Verweis einbezogen. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit und aus beliebigen Gründen Änderungen oder Modifikationen an diesen Nutzungsbedingungen vorzunehmen. Wir werden Sie über etwaige Änderungen informieren, indem wir das "Zuletzt aktualisiert"-Datum dieser Nutzungsbedingungen aktualisieren, und Sie verzichten auf jedes Recht, eine spezifische Benachrichtigung über jede solche Änderung zu erhalten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Nutzungsbedingungen regelmässig zu überprüfen, um über Aktualisierungen informiert zu bleiben. Sie unterliegen den Änderungen in etwaigen überarbeiteten Nutzungsbedingungen und gelten als in Kenntnis gesetzt und als diese akzeptiert, wenn Sie die Dienste nach dem Datum, an dem solche überarbeiteten Nutzungsbedingungen veröffentlicht wurden, weiterhin nutzen.

Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen für Ihre Unterlagen ausdrucken.

INHALTSVERZEICHNIS

1. UNSERE DIENSTE
2. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM
3. BENUTZERDARSTELLUNGEN
4. VERBOTENE AKTIVITÄTEN
5. VON BENUTZERN GENERIERTE BEITRÄGE
6. BEITRAGSLIZENZ
7. DIENSTLEISTUNGSMANAGEMENT
8. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG
9. ÄNDERUNGEN UND UNTERBRECHUNGEN
10. ANWENDBARES RECHT
11. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
12. BERICHTIGUNGEN
13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
14. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN

15. HAFTUNGSFREISTELLUNG

16. BENUTZERDATEN

17. ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONEN UND UNTERSCHRIFTEN

18. SONSTIGES

19. KONTAKT

1. UNSERE DIENSTE

Die bereitgestellten Informationen bei der Nutzung der Dienste sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder Organisationen in Gerichtsbarkeiten oder Ländern bestimmt, in denen eine solche Verteilung oder Nutzung gegen das Gesetz oder die Vorschriften verstossen würde oder uns einer Registrierungsanforderung in einer solchen Gerichtsbarkeit oder einem solchen Land unterwerfen würde. Dementsprechend handeln diejenigen Personen, die sich entscheiden, auf die Dienste von anderen Standorten aus zuzugreifen, aus eigenem Antrieb und sind allein für die Einhaltung der örtlichen Gesetze verantwortlich, sofern und soweit diese anwendbar sind.

2. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

Unser geistiges Eigentum

Wir sind der Eigentümer oder der Lizenznehmer aller geistigen Eigentumsrechte an unseren Diensten, einschliesslich des gesamten Quellcodes, Datenbanken, Funktionalitäten, Software, Website-Designs, Audio-, Video-, Text-, Fotografie- und Grafikinhalte in den Diensten (zusammen "Inhalt"), sowie der darin enthaltenen Marken, Dienstleistungsmarken und Logos (die "Marken").

Unser Inhalt und unsere Marken sind durch Urheber- und Markengesetze (und verschiedene andere geistige Eigentumsrechte und Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb) und Verträge in den Vereinigten Staaten und weltweit geschützt.

Der Inhalt und die Marken werden in oder durch die Dienste "WIE BESEHEN" für Ihre persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung oder für Ihren internen Geschäftszweck zur Verfügung gestellt.

Ihre Nutzung unserer Dienste

Unter Beachtung Ihrer Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen, einschliesslich des Abschnitts "VERBOTENE AKTIVITÄTEN" unten, gewähren wir Ihnen eine nicht-exklusive, nicht übertragbare, widerrufbare Lizenz, um:

- auf die Dienste zuzugreifen; und
- eine Kopie eines Teils des Inhalts herunterzuladen oder auszudrucken, auf den Sie ordnungsgemäss Zugriff erhalten haben.

ausschliesslich für Ihre persönliche, nicht-kommerzielle Nutzung oder für Ihren internen Geschäftszweck.

Mit Ausnahme von dem, was in diesem Abschnitt oder an anderer Stelle in unseren Nutzungsbedingungen festgelegt ist, darf kein Teil der Dienste und kein Inhalt oder Marken kopiert, reproduziert, aggregiert, erneut veröffentlicht, hochgeladen, veröffentlicht, öffentlich angezeigt, verschlüsselt, übersetzt, übertragen, verteilt, verkauft, lizenziert oder anderweitig für irgendeinen kommerziellen Zweck genutzt werden, ohne unsere ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung.

Wenn Sie die Dienste, den Inhalt oder die Marken anders nutzen möchten, als in diesem Abschnitt oder an anderer Stelle in unseren Nutzungsbedingungen festgelegt, richten Sie Ihre Anfrage bitte an: office@syn-tech.ch. Wenn wir Ihnen jemals die Erlaubnis erteilen, einen Teil unserer Dienste oder Inhalte zu veröffentlichen, zu reproduzieren oder öffentlich anzuzeigen, müssen Sie uns als Eigentümer oder Lizenzgeber der Dienste, Inhalte oder Marken identifizieren und sicherstellen, dass ein Urheberrechts- oder Eigentumsvermerk bei der Veröffentlichung, Reproduktion oder Anzeige unseres Inhalts erscheint oder sichtbar ist. Wir behalten uns alle Rechte vor, die Ihnen nicht

ausdrücklich in Bezug auf die Dienste, den Inhalt und die Marken gewährt werden. Jede Verletzung dieser Rechte an geistigem Eigentum stellt einen wesentlichen Verstoss gegen unsere Nutzungsbedingungen dar, und Ihr Recht zur Nutzung unserer Dienste wird sofort beendet.

Ihre Einreichungen

Bitte überprüfen Sie diesen Abschnitt und den Abschnitt "VERBOTENE AKTIVITÄTEN" sorgfältig, bevor Sie unsere Dienste nutzen, um zu verstehen, (a) welche Rechte Sie uns einräumen, und (b) welche Verpflichtungen Sie haben, wenn Sie Inhalte über die Dienste posten oder hochladen.

Einreichungen: Indem Sie uns direkt eine Frage, einen Kommentar, einen Vorschlag, eine Idee, Feedback oder andere Informationen über die Dienste ("Einreichungen") senden, erklären Sie sich damit einverstanden, uns alle geistigen Eigentumsrechte an solchen Einreichungen zuzuweisen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir diese Einreichung besitzen und berechtigt sind, sie ohne Anerkennung oder Entschädigung für jegliche rechtmässige Zwecke, kommerziell oder anderweitig, uneingeschränkt zu nutzen und zu verbreiten.

Sie sind verantwortlich für das, was Sie posten oder hochladen: Indem Sie uns Einreichungen über einen Teil der Dienste senden, bestätigen Sie,

- dass Sie unsere "VERBOTENE AKTIVITÄTEN" gelesen und zugestimmt haben und keine Einreichungen posten, senden, veröffentlichen, hochladen oder über die Dienste übertragen, die illegal, belästigend, hasserfüllt, schädlich, diffamierend, obszön, mobbend, missbräuchlich, diskriminierend, bedrohlich für eine Person oder Gruppe, sexuell explizit, falsch, ungenau, täuschend oder irreführend sind;
- soweit nach geltendem Recht zulässig, auf jegliche moralischen Rechte an solchen Einreichungen verzichten;
- versichern, dass solche Einreichungen von Ihnen stammen oder dass Sie die erforderlichen Rechte und Lizenzen haben, um solche Einreichungen einzureichen, und dass Sie die volle Autorität haben, uns die oben genannten Rechte in Bezug auf Ihre Einreichungen zu gewähren; und
- gewährleisten und erklären, dass Ihre Einreichungen keine vertraulichen Informationen darstellen.

Sie sind allein für Ihre Einreichungen verantwortlich und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, uns für alle Verluste zu entschädigen, die wir aufgrund Ihrer Verletzung (a) dieses Abschnitts, (b) der geistigen Eigentumsrechte Dritter oder (c) geltenden Rechts erleiden. 3.

BENUTZERDARSTELLUNGEN

Durch die Nutzung der Dienste erklären und garantieren Sie Folgendes: (1) Sie haben die rechtliche Fähigkeit und erklären sich damit einverstanden, diese Nutzungsbedingungen einzuhalten; (2) Sie sind in der Gerichtsbarkeit, in der Sie wohnen, nicht minderjährig; (3) Sie werden nicht auf die Dienste durch automatisierte oder nicht-menschliche Mittel zugreifen, sei es durch einen Bot, ein Skript oder auf andere Weise; (4) Sie werden die Dienste nicht für rechtswidrige oder nicht genehmigte Zwecke nutzen; und (5) Ihre Nutzung der Dienste wird kein geltendes Recht oder keine geltende Verordnung verletzen. Wenn Sie falsche, ungenaue, nicht aktuelle oder unvollständige Informationen bereitstellen, haben wir das Recht, Ihr Konto zu sperren oder zu beenden und jegliche aktuelle oder zukünftige Nutzung der Dienste (oder eines Teils davon) abzulehnen.

4. VERBOTENE AKTIVITÄTEN

Sie dürfen nicht auf die Dienste zugreifen oder sie nutzen, um einen anderen Zweck als den zu verfolgen, für den wir die Dienste zur Verfügung stellen. Die Dienste dürfen nicht im Zusammenhang mit kommerziellen Unternehmungen verwendet werden, es sei denn, diese werden ausdrücklich von uns unterstützt oder genehmigt.

Als Benutzer der Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, Folgendes nicht zu tun:

- Systematisch Daten oder anderen Inhalt aus den Diensten abrufen, um ohne unsere schriftliche Genehmigung eine Sammlung, Kompilation, Datenbank oder Verzeichnis zu erstellen oder zu erstellen.

- Uns und andere Benutzer täuschen, betrügen oder irreführen, insbesondere durch den Versuch, sensible Kontoinformationen wie Benutzerpasswörter herauszufinden.
- Sicherheitsbezogene Funktionen der Dienste umgehen, deaktivieren oder anderweitig beeinträchtigen, einschliesslich Funktionen, die die Nutzung oder das Kopieren von Inhalten verhindern oder beschränken, oder Einschränkungen bei der Nutzung der Dienste und/oder der darin enthaltenen Inhalte durchsetzen.
- Uns in unseren Augen herabsetzen, in Misskredit bringen oder anderweitig schädigen, ebenso wie die Dienste.
- Jegliche über die Dienste erhaltenen Informationen verwenden, um eine andere Person zu belästigen, missbrauchen oder schädigen.
- Fehlgebrauch unserer Supportdienste betreiben oder falsche Meldungen über Missbrauch oder Fehlverhalten einreichen. • Die Dienste in einer Art und Weise verwenden, die im Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Vorschriften steht. • Unbefugt das Framing der Dienste

oder das Verlinken mit den Diensten verwenden. • Viren, Trojaner oder anderes Material hochladen oder übertragen (oder den Versuch unternehmen, Viren, Trojaner oder anderes Material hochzuladen oder zu übertragen), einschliesslich übermässiger Verwendung von Grossbuchstaben und Spamming (fortlaufendes Posten von wiederholtem Text), das die ununterbrochene Nutzung und Freude einer Partei an den Diensten stört oder die Nutzung, Merkmale, Funktionen, den Betrieb oder die Wartung der Dienste beeinträchtigt, modifiziert, beeinträchtigt oder stört. • An einem automatisierten System teilnehmen, z. B. durch Verwendung von Skripten zum Senden von Kommentaren oder Nachrichten oder durch Verwendung von Datenauswertung, Robotern oder ähnlichen Datensammlungs- und Extraktionswerkzeugen. • Den Urheberrechtsvermerk oder andere Eigentumsrechte aus einem Inhalt löschen. • Versuchen, einen anderen Benutzer oder eine andere Person zu imitieren oder den Benutzernamen eines anderen Benutzers zu verwenden. • Jegliches Material hochladen oder übertragen (oder den Versuch unternehmen, Material hochzuladen oder zu übertragen), das als passiver oder aktiver Mechanismus zur Sammlung oder Übertragung von Informationen fungiert, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf klare Grafikinterchangeformate ("gifs"), 1x1 Pixel, Webbugs, Cookies oder andere ähnliche Vorrichtungen (manchmal als "Spyware" oder "passive Sammelmehanismen" oder "PCMS" bezeichnet). • Die Dienste oder die Netzwerke oder Dienste, die mit den Diensten verbunden sind, stören, beeinträchtigen oder eine übermässige Belastung der Dienste oder der damit verbundenen Netzwerke oder Dienste verursachen. • Unsere Mitarbeiter oder Agenten, die Ihnen einen Teil der Dienste bereitstellen, belästigen, nerven, einschüchtern oder bedrohen. • Versuchen, jegliche Massnahmen der Dienste zu umgehen, die den Zugang zu den Diensten oder einem Teil der Dienste verhindern oder beschränken, oder jegliche Massnahmen der Dienste zu umgehen, die den Zugang zu den Diensten oder einem Teil der Dienste verhindern oder beschränken. • Die Software der Dienste, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Flash, PHP, HTML, JavaScript oder anderen Code, kopieren oder anpassen. • Ausser wie es nach geltendem Recht gestattet ist, die Software der Dienste, die aus einem Teil der Dienste besteht oder auf andere Weise ein Teil der Dienste darstellt, entschlüsseln, dekompileieren, zerlegen oder umkehren. • Ausser wenn dies das Ergebnis der Verwendung einer Standard-Suchmaschine oder eines Internetbrowsers ist, ein automatisches System verwenden, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf jegliche Spinne, Roboter, Cheat-Utility, Scraper oder Offline-Reader, die auf die Dienste zugreifen, oder ein unbefugtes Skript oder andere Software verwenden oder starten. • Einen Einkaufsagenten oder Einkaufsagenten verwenden, um Einkäufe auf den Diensten zu tätigen. • Jede unbefugte Nutzung der Dienste, einschliesslich das Sammeln von Benutzernamen und/oder E-Mail-Adressen von Benutzern auf elektronischem oder anderem Wege zum Zweck des Versendens von unaufgeforderten E-Mails oder das Erstellen von Benutzerkonten durch automatisierte Mittel oder unter falschen Vorgaben vornehmen. • Die Dienste als Teil eines Wettbewerbs mit uns verwenden oder anderweitig die Dienste und/oder den Inhalt für jegliche Einkommens generierende Bestrebungen oder kommerzielle Unternehmungen verwenden.

5. VON BENUTZERN GENERIERTE BEITRÄGE Die Dienste bieten den Benutzern nicht die Möglichkeit, Inhalte einzureichen oder zu veröffentlichen. Wir können Ihnen jedoch die Gelegenheit bieten, Inhalte und Materialien zu erstellen, einzureichen, zu posten, anzuzeigen, zu übertragen, aufzuführen, zu veröffentlichen, zu verteilen oder zu übertragen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Texte, Schreibungen, Videos, Audiodateien, Fotos, Grafiken, Kommentare, Vorschläge oder persönliche Informationen oder anderes Material (kollektiv "Beiträge"). Beiträge können von anderen Benutzern der Dienste eingesehen werden und

über Websites von Drittanbietern zugänglich sein. Wenn Sie Beiträge erstellen oder zur Verfügung stellen, erklären und garantieren Sie damit, dass:

6. BEITRAGSLIZENZ Sie und die Dienste sind sich einig, dass wir möglicherweise auf die von Ihnen bereitgestellten Informationen und personenbezogenen Daten sowie Ihre Auswahl (einschliesslich Einstellungen) zugreifen, diese speichern, verarbeiten und verwenden dürfen. Durch das Einreichen von Vorschlägen oder anderem Feedback zu den Diensten stimmen Sie zu, dass wir solches Feedback für jeden Zweck ohne Entschädigung für Sie verwenden und teilen dürfen. Wir beanspruchen keine Eigentumsrechte an Ihren Beiträgen. Sie behalten die volle Eigentümerschaft an all Ihren Beiträgen sowie alle geistigen Eigentumsrechte oder sonstigen Eigentumsrechte, die mit Ihren Beiträgen verbunden sind. Wir haften nicht für Aussagen oder Darstellungen in Ihren Beiträgen, die von Ihnen in einem Bereich auf den Diensten bereitgestellt werden. Sie sind allein verantwortlich für Ihre Beiträge zu den Diensten, und Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, uns von jeglicher Verantwortung freizustellen und von rechtlichen Schritten gegen uns in Bezug auf Ihre Beiträge abzusehen.

7. DIENSTVERWALTUNG Wir behalten uns das Recht vor, aber nicht die Verpflichtung, Folgendes zu tun: (1) die Dienste auf Verstösse gegen diese Nutzungsbedingungen zu überwachen; (2) geeignete rechtliche Schritte gegen jeden einzuleiten, der unserer alleinigen Meinung nach gegen das Gesetz oder diese Nutzungsbedingungen verstösst, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf die Meldung eines solchen Benutzers an Strafverfolgungsbehörden; (3) nach eigenem Ermessen und ohne Beschränkung, den Zugang zu Ihren Beiträgen oder einem Teil davon zu verweigern, den Zugang zu beschränken, die Verfügbarkeit zu begrenzen oder (soweit technologisch machbar) Ihre Beiträge oder einen Teil davon zu deaktivieren; (4) nach eigenem Ermessen und ohne Beschränkung, Benachrichtigungen oder Haftung, alle Dateien und Inhalte von den Diensten zu entfernen oder anderweitig zu deaktivieren, die übermässig gross sind oder unsere Systeme in irgendeiner Weise belasten; und (5) die Dienste anderweitig so zu verwalten, dass unsere Rechte und Eigentum geschützt werden und die ordnungsgemässe Funktion der Dienste erleichtert wird.

8. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG Diese Nutzungsbedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam, solange Sie die Dienste nutzen. **OHNE DIE GÜLTIGKEIT ANDERER BESTIMMUNGEN DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN EINZUSCHRÄNKEN, BEHALTEN WIR UNS DAS RECHT VOR, NACH UNSEREM ALLEINIGEN ERMESSEN UND OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER HAFTUNG DEN ZUGANG ZU DEN DIENSTEN ZU VERWEIGERN UND DIE NUTZUNG DER DIENSTE (EINSCHLIESSLICH DER BLOCKIERUNG BESTIMMTER IP-ADRESSEN) FÜR JEDEN PERSON ZU VERWEIGERN, AUS JEDEM GRUND ODER KEINEM GRUND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERSTOSS GEGEN DARSTELLUNG, GARANTIE ODER ZUSICHERUNG IN DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN ODER GEGEN JEGLICHES GELTENDES GESETZ ODER JEGLICHE GELTENDE VERORDNUNG. WIR KÖNNEN IHRE NUTZUNG DER DIENSTE BEENDEN ODER IHRE TEILNAHME AN DEN DIENSTEN BEENDEN ODER JEDEN INHALT ODER JEDE INFORMATION, DIE SIE JEDERZEIT OHNE VORHERIGE WARNUNG IN UNSEREM EIGENEN ERMESSEN VERÖFFENTLICHT HABEN, LÖSCHEN.** Wenn wir Ihren Account aus irgendeinem Grund kündigen oder sperren, ist es Ihnen untersagt, sich erneut unter Ihrem Namen, einem falschen oder geliehenen Namen oder dem Namen eines Dritten zu registrieren und ein neues Konto zu erstellen, selbst wenn Sie im Namen Dritter handeln könnten. Neben der Kündigung oder Sperrung Ihres Accounts behalten wir uns das Recht vor, geeignete rechtliche Schritte einzuleiten, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf zivil-, straf- und einstweilige Massnahmen.

9. ÄNDERUNGEN UND UNTERBRECHUNGEN Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt der Dienste jederzeit oder aus beliebigen Gründen nach eigenem Ermessen ohne Vorankündigung zu ändern, anzupassen oder zu entfernen. Es besteht jedoch keine Verpflichtung unsererseits, Informationen auf unseren Diensten zu aktualisieren. Wir haften weder Ihnen noch einer dritten Partei für Änderungen, Preisänderungen, Unterbrechungen oder Einstellungen der Dienste. Wir können nicht garantieren, dass die Dienste jederzeit verfügbar sein werden. Es kann zu Hardware-, Software- oder anderen Problemen oder zur Durchführung von Wartungsarbeiten im Zusammenhang mit den Diensten kommen, die zu Unterbrechungen, Verzögerungen oder Fehlern führen können. Wir behalten uns das Recht vor, die Dienste jederzeit oder aus beliebigen Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern, zu überarbeiten, zu aktualisieren, auszusetzen, einzustellen oder anderweitig anzupassen, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Unannehmlichkeiten übernehmen, die durch Ihre Unfähigkeit, während Ausfallzeiten oder Einstellungen auf die Dienste zuzugreifen oder sie zu nutzen, verursacht werden. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen verpflichtet uns dazu, die Dienste aufrechtzuerhalten und zu unterstützen oder irgendwelche Korrekturen, Aktualisierungen oder Veröffentlichungen in Verbindung damit bereitzustellen.

10. ANWENDBARES RECHT Diese Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen der Schweiz. Syntech Solutions AG und Sie erklären sich unwiderruflich damit einverstanden, dass

die Gerichte in Zug, Schweiz, ausschliessliche Zuständigkeit haben, um Streitigkeiten beizulegen, die im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen entstehen können.

11. BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN Informelle Verhandlungen Um die Beilegung und die Kosten einer Streitigkeit, Kontroverse oder Klage im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen (jeweils eine "Streitigkeit" und gemeinsam die "Streitigkeiten"), die von Ihnen oder uns (einzeln eine "Partei" und gemeinsam die "Parteien") eingeleitet wird, zu beschleunigen und zu kontrollieren, stimmen die Parteien zu, zunächst versuchen, jede Streitigkeit (mit Ausnahme der unten ausdrücklich geregelten Streitigkeiten) mindestens 30 Tage lang informell zu verhandeln, bevor sie Schiedsverfahren einleiten. Solche informellen Verhandlungen beginnen mit schriftlicher Mitteilung einer Partei an die andere Partei. Bindendes Schiedsverfahren Jede aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen entstehende Streitigkeit, einschliesslich jeder Frage zu ihrer Existenz, Gültigkeit oder Beendigung, wird dem Internationalen Handels-Schiedsgericht unter der Europäischen Schiedskammer (Belgien, Brüssel, Avenue Louise, 146) gemäss den Regeln dieses IHSG überwiesen und endgültig beigelegt, das durch die Bezugnahme darauf als Teil dieser Klausel gilt. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt eins. Der Sitz oder der gesetzliche Ort des Schiedsverfahrens ist Baar, Schweiz. Die Sprache des Verfahrens ist Deutsch oder Englisch. Das anwendbare Recht dieser Nutzungsbedingungen ist das materielle Recht der Schweiz.

Beschränkungen Die Parteien sind sich einig, dass jegliches Schiedsverfahren auf die Streitigkeit zwischen den Parteien individuell beschränkt wird. Soweit gesetzlich zulässig, (a) wird keine Schiedsverfahren mit einem anderen Verfahren verbunden; (b) es besteht kein Recht oder keine Autorität, eine Streitigkeit auf der Grundlage eines Sammelklageverfahrens zu schlichten oder Sammelklageverfahren zu nutzen; und (c) es besteht kein Recht oder keine Autorität, eine Streitigkeit in angeblich repräsentativer Eigenschaft im Namen der Allgemeinheit oder anderer Personen einzuleiten.

Ausnahmen von informellen Verhandlungen und Schiedsverfahren Die Parteien sind sich einig, dass die folgenden Streitigkeiten nicht den oben genannten Bestimmungen zu informellen Verhandlungen und bindenden Schiedsverfahren unterliegen: (a) Streitigkeiten, die darauf abzielen, die geistigen Eigentumsrechte einer Partei durchzusetzen oder zu schützen oder die Gültigkeit dieser Rechte zu klären; (b) Streitigkeiten im Zusammenhang mit oder abgeleitet von Anschuldigungen des Diebstahls, der Piraterie, der Verletzung der Privatsphäre oder der unbefugten Nutzung; und (c) jegliche Forderung nach einstweiliger Verfügung. Wenn diese Bestimmung für rechtswidrig oder undurchsetzbar befunden wird, werden weder Sie noch wir sich dafür entscheiden, eine Streitigkeit zu schlichten, die in den Bereich dieser Bestimmung fällt, der für rechtswidrig oder undurchsetzbar befunden wurde, und eine solche Streitigkeit wird von einem zuständigen Gericht innerhalb der oben aufgeführten Gerichtsbarkeiten entschieden, und die Parteien erklären sich damit einverstanden, sich der persönlichen Gerichtsbarkeit dieses Gerichts zu unterwerfen.

12. BERICHTIGUNGEN Es kann Informationen auf den Diensten geben, die typografische Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen enthalten, einschliesslich Beschreibungen, Preise, Verfügbarkeit und verschiedene andere Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren und die Informationen auf den Diensten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.

13. HAFTUNGSAUSSCHLUSS DIE DIENSTE WERDEN "WIE BESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR" BEREITGESTELLT. SIE ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS IHRE NUTZUNG DER DIENSTE AUF IHR EIGENES RISIKO ERFOLGT. SOWEIT DIES VOM GESETZ ZULÄSSIG IST, LEHNEN WIR JEGLICHE GARANTIEEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, IN VERBINDUNG MIT DEN DIENSTEN UND DEREN NUTZUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG AB. WIR GEBEN KEINE GARANTIEEN ODER ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DER DIENSTE ODER DES INHALTS VON WEBSITES ODER MOBILEN ANWENDUNGEN, DIE MIT DEN DIENSTEN VERKNÜPFT SIND, AB, UND WIR ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG FÜR (1) FEHLER, FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN DES INHALTS UND DES MATERIALS, (2) KÖRPERVERLETZUNG ODER SACHSCHÄDEN JEDER ART, DIE SICH AUS IHREM ZUGRIFF AUF DIE DIENSTE UND DEREN NUTZUNG ERGEBEN, (3) UNBEFUGTEM ZUGRIFF AUF ODER DER NUTZUNG UNSERER SICHEREN SERVER UND/ODER JEDLICHEN PERSONENBEZOGENEN DATEN UND/ODER FINANZDATEN, DIE DORT GESPEICHERT SIND, (4) UNTERBRECHUNG ODER EINSTELLUNG DER ÜBERTRAGUNG ZU ODER VON DEN DIENSTEN, (5) FEHLERN, VIREN, TROJANERN ODER ÄHNLICHEM, DIE DURCH DRITTE AN DIE DIENSTE ÜBERTRAGEN WERDEN KÖNNEN, UND/ODER (6) FEHLERN ODER AUSLASSUNGEN IN JEDLICHEM INHALT UND MATERIAL SOWIE FÜR JEDLICHEN VERLUST ODER SCHADEN JEDER ART, DER ALS FOLGE DER NUTZUNG VON JEDLICHEM INHALT, DER ÜBER DIE DIENSTE VERÖFFENTLICHT, ÜBERTRAGEN ODER ANDERWEITIG VERFÜGBAR GEMACHT WIRD. WIR

GARANTIEREN NICHT, UNTERSTÜTZEN NICHT, ÜBERNEHMEN KEINE GARANTIE UND GEHEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR JEDLICHE VON DRITTANBIETERN ÜBER DIE DIENSTE ANGEBOTENE PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN ODER ÜBERNEHMEN KEINE PARTEI FÜR DIE ÜBERWACHUNG VON TRANSAKTIONEN ZWISCHEN IHNEN UND DRITTANBIETERN VON PRODUKTEN ODER DIENSTLEISTUNGEN. WIE BEI DEM KAUF EINES PRODUKTS ODER EINER DIENSTLEISTUNG DURCH JEDLICHEN MITTEL ODER IN JEDLICHEM UMFELD SOLLTEN SIE IHREN BESTEN URTEILSSINN ANWENDEN UND BEI BEDARF VORSICHT WALTEN LASSEN. 14.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN IN KEINEM FALL HAFTEN WIR ODER UNSERE DIREKTOREN, MITARBEITER ODER AGENTEN IHNEN ODER EINER DRITTEN PARTEI GEGENÜBER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, VORBILDHAFTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER STRAFSCHADEN, EINSCHLIESSLICH ENTGANGENEM GEWINN, UMSATZVERLUST, DATENVERLUST ODER ANDEREN SCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER DIENSTE ERGEBEN, SELBST WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. UNABHÄNGIG VON ETWAS ANDEREM, WAS HIER ENTHALTEN IST, IST UNSERE HAFTUNG IHNEN GEGENÜBER FÜR JEDLICHE URSACHE UND UNABHÄNGIG VON DER FORM DER HANDLUNG ZU JEDER ZEIT AUF DEN GERINGEREN BETRAG BESCHRÄNKT, DEN SIE AN UNS GEZAHLT HABEN ODER 10 SCHWEIZER FRANKEN. BESTIMMTE GESETZE DER US-BUNDESSTAATEN UND INTERNATIONALE GESETZE ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN VON STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE ODER DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BESTIMMTEN SCHÄDEN. WENN DIESE GESETZE AUF SIE ZUTREFFEN, KÖNNEN EINIGE ODER ALLE DER OBEN GENANNTE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE NICHT GELTEN, UND SIE KÖNNEN ZUSÄTZLICHE RECHTE HABEN. 15.

HAFTUNGSFREISTELLUNG Sie erklären sich damit einverstanden, uns, einschliesslich unserer Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen sowie aller unserer jeweiligen leitenden Angestellten, Agenten, Partner und Mitarbeiter, vor Verlusten, Schäden, Haftungsansprüchen oder Forderungen, einschliesslich angemessener Anwaltskosten und -auslagen, zu verteidigen, schadlos zu halten, die von einer dritten Partei aufgrund oder im Zusammenhang mit (1) der Nutzung der Dienste, (2) einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen, (3) einem Verstoß gegen Ihre in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Zusicherungen und Gewährleistungen, (4) Ihrer Verletzung der Rechte einer dritten Partei, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf geistige Eigentumsrechte, oder (5) jeglichem offensichtlichen schädlichen Verhalten gegenüber einem anderen Nutzer der Dienste, mit dem Sie über die Dienste in Verbindung getreten sind, entstanden sind. Ungeachtet des Vorstehenden behalten wir uns das Recht vor, auf Ihre Kosten die ausschliessliche Verteidigung und Kontrolle über jede Angelegenheit zu übernehmen, für die Sie uns schadlos halten müssen, und Sie erklären sich bereit, auf Ihre Kosten mit unserer Verteidigung gegen solche Ansprüche zusammenzuarbeiten. Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, Sie über jeden solchen Anspruch, jede solche Klage oder jedes solche Verfahren zu informieren, die dieser Freistellung unterliegen, sobald wir davon Kenntnis erlangen. 16.

BENUTZERDATEN Wir werden bestimmte Daten, die Sie an die Dienste übertragen, zum Zweck der Verwaltung der Dienste und Daten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste aufbewahren. Obwohl wir regelmässig routinemässige Backups von Daten durchführen, sind Sie allein verantwortlich für alle Daten, die Sie übertragen oder die sich auf jede Aktivität beziehen, die Sie unter Verwendung der Dienste durchgeführt haben. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihnen gegenüber keinerlei Haftung für Verlust oder Korruption solcher Daten haben, und Sie verzichten hiermit auf jedes Recht auf Klage gegen uns, das sich aus einem solchen Verlust oder einer solchen Korruption solcher Daten ergibt. 17. ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION,

TRANSAKTIONEN UND UNTERSCHRIFTEN Der Besuch der Dienste, das Senden von E-Mails an uns und das Ausfüllen von Online-Formularen stellen elektronische Kommunikation dar. Sie erklären sich damit einverstanden, elektronische Kommunikation zu erhalten, und Sie stimmen zu, dass alle Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und andere Mitteilungen, die wir Ihnen elektronisch per E-Mail und auf den Diensten zur Verfügung stellen, jegliche gesetzliche Anforderung erfüllen, dass eine solche Kommunikation schriftlich erfolgen muss. SIE ERKLÄREN SICH HIERMIT DAMIT EINVERSTANDEN, ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFTEN, VERTRÄGE, AUFTRÄGE UND ANDERE AUFZEICHNUNGEN ZU VERWENDEN UND DIE ELEKTRONISCHE ZUSTELLUNG VON MITTEILUNGEN, RICHTLINIEN UND AUFZEICHNUNGEN VON VON UNS ODER ÜBER DIE DIENSTE INITIIERTEN ODER ABGESCHLOSSENEN TRANSAKTIONEN. Sie verzichten hiermit auf jegliche Rechte oder Anforderungen gemäss Gesetzen, Verordnungen, Regeln, Verordnungen oder anderen Gesetzen in jeder Gerichtsbarkeit, die eine eigenhändige Unterschrift, Zustellung oder Aufbewahrung von nicht elektronischen Aufzeichnungen erfordern oder Zahlungen oder die Gewährung von Gutschriften auf andere Weise als auf elektronischem Wege vorsehen. 18. SONSTIGES Diese Nutzungsbedingungen und alle von uns auf den Diensten veröffentlichten Richtlinien oder Betriebsregeln bilden die

gesamte Vereinbarung und das gesamte Verständnis zwischen Ihnen und uns. Unser Unterlassen der Ausübung oder Durchsetzung eines Rechts oder einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar. Diese Nutzungsbedingungen gelten in dem nach geltendem Recht zulässigen Umfang. Wir können jederzeit alle oder einen Teil unserer Rechte und Pflichten an andere übertragen. Wir haften nicht für Verluste, Schäden, Verzögerungen oder Nichterfüllungen, die durch Ursachen ausserhalb unserer angemessenen Kontrolle verursacht werden. Wenn eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar festgestellt wird, gilt diese Bestimmung oder der Teil der Bestimmung als von diesen Nutzungsbedingungen getrennt und beeinträchtigt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. Es besteht keine gemeinsame Unternehmung, Partnerschaft, Anstellungsverhältnis oder Vertretungsbeziehung zwischen Ihnen und uns aufgrund dieser Nutzungsbedingungen oder der Nutzung der Dienste. Sie erklären sich damit einverstanden, dass diese Nutzungsbedingungen nicht zu unseren Ungunsten ausgelegt werden, weil wir sie verfasst haben. Sie verzichten hiermit auf alle Rechte oder Anforderungen, die sich aus der elektronischen Form dieser Nutzungsbedingungen und dem Fehlen einer Unterschrift der Parteien ergeben, um diese Nutzungsbedingungen zu unterzeichnen. 19. KONTAKT Um eine Beschwerde im Zusammenhang mit den Diensten zu lösen oder weitere Informationen zur Nutzung der Dienste zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter: Syntech Solutions AG, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad, office@syn-tech.ch Telefon: +41 76 573 24 07.